

פתרון בחינת הבגרות באזרחות

מספר יח"ל: 2 יחידות

מספר שאלון: 34282

תאריך הבחינה: 5.2.2026

כותבת הפתרון: ניר הוניג



1. הצג: עיקרון הפרדת הרשויות

עיקרון דמוקרטי לפיו יש לחלק את הכוח השלטוני בין 3 רשויות שלטון שונות: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. לכל רשות יש סמכויות משלה. בנוסף, כל רשות מפקחת על פעילות הרשויות האחרות ויכולה להגביל את פעילותן. כך נוצר מצב שבו אין רשות אחת שהיא בלתי מרוסנת. על מנת לייצר מצב שהפיקוח יעיל – קיים בין הרשויות "עירוב סמכויות". במסגרת זו כל רשות מבצעת חלק מהסמכויות של הרשויות האחרות, מבינה את מהות תפקידן, ויכולה לפקח עליהן באופן יישר.

הסבר: טענת הכותב לגבי מימוש עיקרון הפרדת הרשויות בכנסת כיום על פי קטע המקור: הכותב מסביר שעיקרון הפרדת הרשויות, לגבי יחסי הכנסת והממשלה בישראל, לא מתקיים בצורה מלאה ולא יוצר יחסי איזון נכונים מבחינה דמוקרטית.

הסבר

על פי טענתו, כיום כנסת ישראל היא מוסד חלש בהשוואה לממשלה. כלומר, שיכולתה של הכנסת לבצע את תפקידה כמנגנון פיקוח וביקורת מוגבל. זאת כאשר הממשלה מגבילה בצורה דורסנית ובלתי מאוזנת את פעילות הכנסת. הכותב נותן דוגמה לפיה כאשר הכנסת מנסה לפקח על הממשלה באמצעות פעילות וועדות הכנסת, הממשלה מחליפה את יושב ראש הוועדה, כדי למנוע את הפיקוח של חברי הכנסת ואת יכולתם להגביל את צעדי הממשלה. **על פי עיקרון הפרדת הרשויות כל רשות אמורה לפקח על הרשויות האחרות, כדי למנוע עריצות שלטונית או מצב של רשות בלתי מרוסנת. בקטע, ניתן לראות כי טענתו של הכותב מצביעה על פגיעה במימוש עיקרון הפרדת הרשויות בכל הקשור ליחסי הכנסת והממשלה, בהם הממשלה פועלת בצורה בלתי מרוסנת ומצמצמת את היכולת של הכנסת לפקח על פעילותה. ציטוט:** "המסר הוא שכשהכנסת מנסה לפקח – עוקפים אותה, ושהיא איננה גוף עצמאי אלא חלק ממערך הממשלה".

2. הצעת חוק פרטית:

הצעת חוק של חבר כנסת או של קבוצה של חברי כנסת שמנסחים הצעת חוק. ההצעה מנוסחת באופן כללי ונמסרת ליושב ראש הכנסת שבודק האם ההצעה מתאימה לאופי היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל ולא מסיתה לגזענות. לאחר מכן, הצעת החוק עוברת להצבעה טרומית במליאת הכנסת, לניסוח מחדש של וועדת כנסת ולאחר מכן, ניתן להפוך את הצעת החוק לחוק פורמלי באמצעות הדיונים הנערכים במליאה במסגרת קריאה ראשונה, שנייה ושלישית.

הסבר

הצעת חוק פרטית באה לידי ביטוי בקטע המקור: בקטע, כתוב שהונחו הצעות חוק על שולחנו של יושב ראש הכנסת. הצעת חוק פרטית (בניגוד להצעת חוק ממשלתית) היא הצעה של חבר כנסת אחד או קבוצה של חברי כנסת, שמנסחים הצעת חוק ומגישים אותה, בשלב ראשון, לבחינה של יושב ראש הכנסת. "הצעות חוק שהונחו על שולחנו של יושב הכנסת..."

3. עיקרון שלטון העם:

עיקרון הקובע שהמדינה הדמוקרטית שייכת בראש וראשונה לעם. העם כולל את כל הקבוצות השונות במדינה. סמכותו של השלטון נובעת מהעם. אזרחי המדינה בוחרים את השלטון בבחירות דמוקרטיות ויכולים להחליף את נציגי השלטון. תפקיד הנציגים הוא לשרת ולקדם את האינטרסים של העם.

הסבר

בקטע, כתוב שהכנסת הבאה תצטרך לקחת החלטות על מנת להיות מוסד עצמאי יותר, שתפקידו הוא לשרת את האזרחים במדינה. עיקרון שלטון העם קובע שתפקיד נציגי השלטון הוא לשרת את העם. כך גם בקטע המקור, הכנסת הבאה תצטרך להתחזק ולחזק להיות מוסד עצמאי, על מנת שתוכל לתת שירות לעם, שזהו תפקידה המרכזי.

